

1500330-62.2021.8.26.0623

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... bis in eadem em relação ao delito de tráfico (corrêu Dagoberto); insuficiência de provas; inexistência de associação para fins de tráfico. Postulou a defesa a absolvição e, subsidiariamente, postularam a desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (corrê Bianca) e aplicação de pena mínima com reconhecimento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de vargem grande do sul - sp

2ª vara judicial cumulativa

Avenida Walter Tatoni, nº 343 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep.

13.880-000 - Tel/Fax:-(19) 3643 - 3168

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500330-62.2021.8.26.0623 - lauda

Processo Digital nº:

1500330-62.2021.8.26.0623

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA e outros

SENTENÇA

(Processo Digital)

VISTOS.

SOLANGE LEMOS RIBEIRO, MARCIO RIBEIRO, CARLOS ALBERTO DE SALLES JUNIOR, DAGOBERTO BUENO DE SOUZA, VANESSA CRISTIANE DE LIMA PARCA, WUEBER MICAEL DE PAULA, DEBORA CARINA CABRAL, SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA e BIANCA CORDEIRO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foram denunciados como incurso na prática do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 porque, segundo consta da denúncia da denúncia e seu aditamento de fls. 458/459, em período e local iniciais incertos, mas que certamente perdurou até o dia 05 de novembro de 2021, notadamente, com vínculos nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, em unidade de desígnios e propósitos para a consecução do fim criminoso, associaram-se, entre si, com o objetivo comum de praticar, reiteradamente, o delito de tráfico de drogas.

Ainda segunda a denúncia, no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 10h00min, na Rua quinze de novembro, n. 410, fundos, centro, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, CARLOS ALBERTO DE SALLES JUNIOR, VANESSA CRISTINA DE LIMA PARCA, SOLANGE LEMOS RIBEIRO, SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA e BIANCA CORDEIRO DE OLIVEIRA, transportavam, guardavam, mantinham em depósito, 01 (um) tablete de COCAÍNA, pesando aproximadamente 1.006g (um quilo e seis gramas); 02 (duas) pedra de CRACK, pesando aproximadamente 1.107,3g (um quilo e cento e sete gramas e três decigramas); 03 (três) papé debates de COCAÍNA pesando aproximadamente 54,21 (cinquenta e quatro gramas e e vinte e um decigramas), substâncias entorpecentes, para a entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e de constatação preliminar e laudo químico-toxicológico definitivo da drogas (autos de n. 1500621- 69.2021.8.26.0653), além de 01 (um) caderno de anotação (Laudo Pericial de fls.258/272), 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, modelos Galaxy 10 e Galaxy A8 e R\$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), em espécie, todos utilizados para fracionamento, guarda, distribuição, venda e entrega dos entorpecentes.

Consta, ainda, que no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 06h00min, na Clarice Lemos, n. 81, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, VANESSA CRISTINA DE LIMA PARCA, guardava e mantinha em depósito, 01 (uma) porção de Maconha, pesando aproximadamente 5,88 (cinco gramas e oitenta e oito decigramas) e 01 (um) cigarro de Maconha, pesando aproximadamente 0,57 (cinquenta e sete decigramas), substâncias entorpecentes para a entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e de constatação preliminar e laudo químico-toxicológico definitivo da drogas (Boletim de Ocorrência de fls. 184/189) além de 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca Mototola, utilizados para compra, guarda, distribuição, venda e entrega dos entorpecentes.

Consta, por fim, que no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 11h00min, no Sítio Pratinha 1, Jardim São Paulo, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, DAGOBERTO DE SOUZA BUENO e MARCIO RIBEIRO, em unidade de desígnios, guardavam e mantinham em depósito 01 (uma) porção de Maconha, pesando aproximadamente 15g (quinze gramas), acondicionados dentro de um tambor enterrado na terra (fls.349/351, 352/357) para a entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 02 (dois) rolos de fita crepe, 01 (um) aparelho de telefonia celular, moto g8, 01 (uma) faca de cozinha, cor branca, com lâmina de 20 cm, conforme auto de exibição e apreensão e de constatação preliminar, , Laudos Periciais (fls.373/375, 376/378) e laudo químico-toxicológico definitivo da drogas e relatório investigativo (fls. 349/351 e 352/357) conforme descritos nos autos de n. 1500655-44.2021.8.26.0653, utilizados para compra, guarda, distribuição, venda e entrega dos entorpecentes.

Assim sendo, MARCIO RIBEIRO, CARLOS ALBERTO DE SALLES JUNIOR, VANESSA CRISTINA DE LIMA PARCA , SOLANGE LEMOS RIBEIRO, SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA, BIANCA CORDEIRO DE OLIVEIRA e DAGOBERTO DE SOUZA BUENO foram também denunciados pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em concurso material com o já citado delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Os réus foram notificados e apresentaram resposta preliminar à acusação (fls. 696/702, 707, 709, 710, 711/720, 776/778).

A denúncia foi recebida aos 12.05.2022, ocasião em que também se determinou o desmembramento dos autos em relação aos corréus CARLOS ALBERTO e WUEBER por estarem foragidos (fls. 786/788).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação.

Ao final, os acusados foram interrogados.

Em memoriais (p. 971/986), o MP postulou a procedência da pretensão nos termos da denúncia. A defesa também se manifestou via memoriais (p. 991/992; 996/1.009; 1.032/1.041; 1.042/1.049; 1.051/1.060; 1.059/1.089), destacando-se os seguintes pontos abordados: ilicitude da prova relacionada ao acesso aos telefones e obtenção de seu conteúdo; indeferimento do rol de testemunhas (corrê Bianca); bis in eadem em relação ao delito de tráfico (corrê Dagoberto); insuficiência de provas; inexistência de associação para fins de tráfico. Postulou a defesa a absolvição e, subsidiariamente, postularam a desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (corrê Bianca) e aplicação de pena mínima com reconhecimento de tráfico privilegiado em caso de condenação.

Relatado. DECIDO.

Segundo consta da denúncia, os acusados MARCIO, SOLANGE, CARLOS ALBERTO, DAGOBERTO, VANESSA, WUEBER, DÉBORA, SANDRA e BIANCA se associaram para a prática reiterada do tráfico de drogas, com estabilidade e permanência, a fim de lucrarem com a prática delitativa, havendo divisão de tarefas para a consecução do fim criminoso. O casal de acusados MARCIO e SOLANGE dentro da hierarquia da associação exerce o papel de fornecimento e coordenação, notadamente, com abastecimento de drogas, as quais eram transportadas por CARLOS ALBERTO.

CARLOS ALBERTO não estaria residindo em Vargem Grande do Sul, uma vez que estaria utilizando a cidade de Jundiaí/SP como base para aquisição e transportes de entorpecentes. MARCIO e sua esposa SOLANGE exerceriam a função de liderança da organização, além de MARCIO acumular o cargo de "DISCIPLINA", ou seja, era responsável, com autorização superior, pelo julgamento dos membros nesta circunscrição.

A função de distribuição das drogas era compartilhada entre CARLOS ALBERTO, DAGOBERTO, VANESSA e WUEBER. Com isso, DEBÓRA SANDRA e BIANCA efetuavam a venda direta de entorpecentes, utilizando, notadamente, do aplicativo "whatsapp" para oferta e venda de drogas.

O denunciado DAGOBERTO mantinha contato direto com as funções superiores, em especial, MARCIO "XT", sendo responsável pelo guarda dos entorpecentes, isto é, ele acondicionava os entorpecentes em local seguro, normalmente, dentro de tambores plásticos e em local ermo, com vistas a garantir o abastecimento de drogas dos vendedores diretos, no caso, SANDRA, BIANCA, DEBÓRA e WUEBER, conforme investigação concluída nos autos de n. 1500655- 44.2021.8.26.0653.

Na data de 05/11/2021, com autorização judicial, os investigadores de polícia, foram até a residência das denunciadas SANDRA e BIANCA, oportunidade em que localizaram dentro de um sacola de TNT, cor preta, com escrito ZeroGrw, 01 (um) tablete de COCAÍNA, pesando aproximadamente 1.006g (um quilo e seis gramas); 01 (um tablete) de CRACK, pesando aproximadamente 1.013g (um quilo e treze decigramas); 03 (três) papелotes de COCAÍNA pesando aproximadamente 54,21 (cinquenta e quatro gramas e vinte e um decigramas) e mais 01 (uma) porção de CRACK fracionada em diversas partes envoltas em plástico, pesando aproximadamente 94,3g (noventa e quatro gramas e três decigramas), além de um caderno de anotações e 02 (dois) aparelhos de telefonia celular.

Ocorre que, conforme certificado no Relatório Investigativo (cf. fls.205), VANESSA distribuiu um áudio no aplicativo Whatsapp, afirmando que toda a droga apreendida com ANTONIO JORGE lhe pertencia. VANESSA se intitula esposa de ANTONIO JORGE BARBOSA, vulgo "Tio Zé", o qual seria membro de PCC, e atualmente está preso por força de decisão nos autos de n. 1500467-51.2021.8.26.0653. Diante disso, identificou-se que CARLÃO, em 04/11/2021, por volta das 06h50min, transportou droga da cidade de Jundiaí/SP até casa de SANDRA, localizada na Rua quinze de novembro, n. 410, fundos. Os entorpecentes encomendados por VANESSA teriam sido apreendidos em 05/11/2021 (cf. fls. 211/216).

Na data de 12/11/2021, com autorização judicial, os investigadores foram até a casa de prostituição pertencente a VANESSA e, no local, a denunciada guardava 02 (duas) porções de Maconha, embaladas e pronta para a venda, além de 01 (um) aparelho celular.

Em continuidade, no mesmo dia, em cumprimento a mandado judicial (fls.188/189), a denunciada DÉBORA foi localizada em sua residência. Nada de ilícito foi localizado. Contudo, com a apreensão de seu aparelho de telefonia celular, marca Xiaomi, foi possível identificar sua participação na associação criminosa.

No dia 22/11/2021, os investigadores de polícia localizaram DAGOBERTO (autos de n. 1500655-44.2021.8.26.0653), que ao ser indagado sobre os fatos, apresentou o local onde guardava os entorpecentes para associação criminosa. No local (sítio pratinha), dentro de um tambor, DAGOBERTO e MARCIO haviam escondido na terra os entorpecentes. Contudo, na data dos fatos foram localizados apenas 01 (uma) porção de Maconha, pesando aproximadamente 15g (quinze gramas), 02 (dois) rolos de fita crepe, 01 (uma) faca de cozinha, cor branca, com lâmina de 20 cm. DAGOBERTO assumiu a posse dos entorpecentes, bem como, aduziu que o denunciado MARCIO "XT" subtraiu outros entorpecentes, uma vez que deveria ter maior quantidade guardada naquele tambor. Ele não soube precisar qual era a quantidade inicialmente escondida.

Em síntese, é o que consta da denúncia.

Passo, inicialmente, a deliberar acerca das preliminares arguidas.

Afasta-se a preliminar arguida pela corré Bianca, oportunidade em que destacou cerceamento de defesa pelo indeferimento de seu rol de testemunhas. A questão já foi apreciada pelo juízo às p. 892/893, nos seguintes termos: "o momento processual adequado para que seja apresentado o rol de testemunhas pela defesa é a defesa preliminar. Portanto, tendo a ré Bianca sido regularmente notificada (p. 619) e apresentado sua defesa preliminar, deixando de arrolar as testemunhas em número que lhe foi conferido (v. fls.776/778), tem-se que concorreu de maneira infundada para sua própria desídia, razão pela qual não há que alegar futuro cerceamento de defesa". Pelo mesmo fundamento antes exposto, repele-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Em apenso próprio, deliberou-se igualmente sobre a possibilidade de exame do celular apreendido como decorrência lógica do deferimento do pedido de busca e apreensão. Deliberou este juízo nos seguintes termos: "Autorizada a busca e a apreensão, mostra-se desnecessária nova autorização judicial para acesso às informações contidas nos telefones apreendidos. O acesso aos dados do aparelho já foi autorizado quando determinada a busca e apreensão. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 'Se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas do Whatsapp. Para a análise e a utilização desses dados armazenados no celular não é necessária nova autorização judicial. A ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos'. (STJ. 5ª Turma. RHC 77.232/SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 03/10/2017). 'PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO "LAVA-JATO". MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR. LEI 9296/96. OFENSA AO ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE NÃO SE SUBORDINA AOS DITAMES DA LEI 9296/96. ACESSO AO CONTEÚDO DE MENSAGENS ARQUIVADAS NO APARELHO. POSSIBILIDADE. LICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I - A obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei 9296/96. II - O acesso ao conteúdo armazenado em telefone celular ou smartphone, quando determinada judicialmente a busca e apreensão destes aparelhos, não ofende o art.5º, inciso XII, da Constituição da República, porquanto o sigilo a

que se refere o aludido preceito constitucional é em relação à interceptação telefônica ou telemática propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos. III - Não há nulidade quando a decisão que determina a busca e apreensão está suficientemente fundamentada, como ocorre na espécie. IV - Na pressuposição da ordem de apreensão de aparelho celular ou smartphone está o acesso aos dados que neles estejam armazenados, sob pena de a busca e apreensão resultar em medida irrita, dado que o aparelho desprovido de conteúdo simplesmente não ostenta virtualidade de ser utilizado como prova criminal. V - Hipótese em que, demais disso, a decisão judicial expressamente determinou o acesso aos dados armazenados nos aparelhos eventualmente apreendidos, robustecendo o alvitre quanto à licitude da prova. Recurso desprovido'. (RHC 75.800/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016). Nestes termos, não se vislumbra necessidade alguma de autorização dos acusados para que a autoridade pudesse ter acesso aos telefones, dando-se assim por afastada a preliminar de nulidade por ilicitude de prova".

Registre-se, com base no entendimento acima exposto, que nem mesmo dependeria a i. autoridade de fornecimento de senha de acesso, podendo o aparelho ser acessado por investigadores ou peritos especializados. No mais, as alegações de coação das presas para que fornecessem senhas dos aparelhos não foram minimamente comprovadas.

No mérito.

A materialidade delitiva do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 está demonstrada sobretudo pelo auto de exibição e apreensão (fls.21/23, 24 e 25), auto de constatação preliminar (fls.32/33, 34/35), laudo químico-toxicológico definitivo da drogas (145/147, 148/150, 151/153, 154/156, 157/159 e 160/162), Laudos Periciais (fls.373/375, 376/378) e relatório investigativo (fls. 352/357).

Passa-se a analisar individualmente a conduta de cada um dos acusados de prática deste delito.

1 - SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Segundo consta dos autos, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão em sua residência, que resultou em sua prisão em flagrante, além da prisão de BIANCA, sua então companheira.

Na data de 05.11.2021 os policiais deram cumprimento a dois mandados de busca domiciliar, deferidos nos autos de medida cautelar n.º 4089046.83.2021. Durante as buscas na residência de SANDRA, onde também residia BIANCA, foi localizada uma sacola de TNT de cor preta, contendo em seu interior centenas de microtubos de plástico de cor amarela, utilizados para acondicionar drogas; dois rolos de fita crepe; um tablete de crack, pesando aproximadamente 1.013g; uma porção de crack fracionada em diversas partes envoltas em plástico, pesando aproximadamente 94,3g; um pote plástico contendo 10,42g de cocaína e no interior de uma geladeira foram encontrados um tablete de cocaína pesando aproximadamente 1.006g; um invólucro plástico acondicionando 25,33g de cocaína e outro invólucro plástico, também acondicionando 18,46g de cocaína. Ainda no imóvel foram localizados os aparelhos celulares de SANDRA e BIANCA, algumas anotações possivelmente relacionadas ao tráfico de drogas e a importância de R\$ 166,00.

Registre-se que a quantidade de droga apreendida é bastante considerável e em muito superior às apreensões que rotineiramente ocorrem nesta comarca, tudo a demonstrar que seu destino realmente era o comércio espúrio.

A própria corré SANDRA, interrogada judicialmente, afirmou que guardava a droga em sua residência a pedido de um terceiro traficante, a quem devia dinheiro.

"Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACRIM 93/239).

Conquanto não tenha vendido diretamente a droga, o simples fato de tê-la guardado a terceiro para fins de posterior revenda é o quanto basta para caracterizar o delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, vez que se trata de tipo misto alternativo.

Confira-se:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. (...)" (AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).

Sua alegação de que foi coagida a guardar a droga não foi comprovada. O ônus da prova era da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, do qual não logrou se desincumbir. Aliás, pelo que se infere dos autos, não é a primeira vez que SANDRA responde pelo mesmo delito de tráfico e, ao que tudo indica, já tem conhecimento, se não experiência, de como as coisas ocorrem. Pelo teor de seu interrogatório, a guarda não se deu a título gratuito. Ao guardar a droga auferiu vantagem econômica, o que sinaliza seu consentimento.

A prova, portanto, se mostra suficiente para sua condenação pelo delito de tráfico.

2 - BIANCA CORDEIRO DE OLIVEIRA.

Conforme acima apontado, a corré BIANCA foi presa em flagrante delito no dia 05.11.2021, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão cumprido na residência de sua companheira, a corré SANDRA.

SANDRA, desde o início das investigações, tem sustentado que a droga de fato estava em sua residência, pois a guardava para um terceiro. Esclareceu que BIANCA era mera usuária e nada tinha a ver com a material apreendido.

Em seu interrogatório, BIANCA também sustentou que desconhecia que houvesse aquela considerável quantidade de droga guardada na casa de SANDRA. Que realmente é usuária e às vezes consumia drogas na casa de SANDRA.

Não obstante a manifestação do MP em suas alegações finais, penso não haver elemento seguro que vincule tal acusada à prática do tráfico.

Bem observado o teor de seus diálogos travados com VANESSA em decorrência da apreensão de seu telefone celular, não se vislumbra qualquer fala – dela ou de sua interlocutora – que permita a conclusão de que ela também traficava. Percebe-se que ela tinha conhecimento do envolvimento de outras pessoas com o tráfico, mas nada há de concreto nos diálogos que demonstrem sua efetiva participação na guarda ou venda

de drogas.

Dada a insuficiência de provas, impõe-se a absolvição desta corré.

3 - VANESSA CRISTIANE DE LIMA PARCA

Em seu interrogatório, VANESSA alegou que não tem envolvimento algum com a venda de drogas. É usuária de drogas, possui uma boate e também vende roupas e produtos de sexy shop. Que passou por dificuldades financeiras em decorrência da pandemia.

Não obstante sua negativa, no dia 12.11.2021 houve apreensão de drogas em seu poder durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O laudo de p. 373/378 por si revela que a substância apreendida era entorpecente.

Seu envolvimento com a venda de drogas também restou bem destacado nos autos. Em análise a um diálogo travado entre ela e BIANCA, ela afirma expressamente à interlocutora: “a boate é meu corre, droga é meu corre” (p. 208). A afirmação é de clareza ímpar. VANESSA tem a boate e venda de drogas como meio de vida.

Ainda que alegue ser usuária, tal condição pessoal não afasta, por si só, sua posição jurídica de traficante. Nada impede que o agente, além de consumir a droga, também venda parte dela, valendo destacar que se trata de rotineira situação nesta Comarca, em que usuários de baixa renda acabam vendendo entorpecentes para poder sustentar o próprio vício.

Sobre o tema: “O simples fato de o agente afirmar ser usuário de drogas não descaracteriza a traficância, a exemplo do que se verifica quando alguém vende maconha inclusive para, com o dinheiro recebido, continuar usando a droga” (Cleber Masson e Vinícius Marçal em Lei de Drogas: aspectos Penais e Processuais, Ed. Método, pág. 16, 1ª Edição).

Enfim. Houve efetiva apreensão de droga em seu poder, havendo nos autos elementos seguros de que esta agente vendia drogas. A condenação pelo delito de tráfico, por isso, mostra-se de rigor.

4 - MÁRCIO RIBEIRO

Em cumprimento aos mandados de busca (Processo nº 1500621-69.2021.8.26.0653), no dia 12 de novembro de 2021 ocorreu a apreensão dos aparelhos de MÁRCIO RIBEIRO e, em análise ao que foi encontrado em seu bojo, foi possível encontrar um vídeo onde DAGOBERTO (Vulgo Dago) faz buracos para drogas serem enterradas. Ao seu lado pode ser visto um tambor de cor azul e mais 2 (dois) vídeos para identificação do local onde as drogas haviam sido enterradas (p. 352/357). As imagens, pelo que consta, foram extraídas do telefone de MÁRCIO, sendo ele o autor da filmagem.

Em 22.11.2021, em cumprimento a novos mandados de busca e também de prisão, DAGOBERTO foi preso e acabou por indicar aos policiais o local onde havia enterrado as drogas, conforme observado nas imagens. A polícia, nesta ocasião, logrou apreender no local uma porção de maconha pesando aproximadamente 15g, dois rolos de fita adesiva e uma faca (BO nº 1209/2021), o que gerou a prisão em flagrante de DAGOBERTO.

A droga apreendida, conforme apurado, também pertencia a MÁRCIO. Analisado o diálogo entre DAGOBERTO e SOLANGE (esposa de MÁRCIO), o primeiro diz à segunda: “Fala para ele quanto que tem lá para mim fazer as conta”. SOLANGE lhe responde: “Isso tem somar pra vcs vê certinho” (sic – p. 243). Prosseguindo na conversa, DAGOBERTO esclarece que ainda lhe faltam 50g (p. 246), o que indica peso de droga.

O arquivo contendo imagens do exato local onde a droga foi guardada, extraído do

celular de MÁRCIO, por si demonstra que este acusado também tinha posse deste material entorpecente, efetivamente apreendido pela polícia. Tal apreensão gerou a prisão em flagrante do corréu DAGOBERTO, processado e julgado em autos próprios.

Demonstrado que a droga também pertencia a MÁRCIO, de acordo com a prova produzida, de rigor a procedência da pretensão punitiva para que também seja responsabilizado por este delito de tráfico.

5 - DAGOBERTO BUENO DE SOUZA

A alegação de litispendência alegada pelo corréu DAGOBERTO há de ser acolhida. Com efeito, em análise ao sistema SAJ, pôde este juízo confirmar que este acusado já foi processado e até condenado pelo mesmo delito de tráfico a ele atribuído nestes autos (cf. processo n. 1500655-44.2021.8.26.0653). Data e local dos fatos, assim como a descrição do modus operandi, são coincidentes. À toda evidência, não pode o acusado responder pelo mesmo fato em dois processos distintos, sob pena de configuração do bis in idem.

O recebimento da denúncia, segundo entendimento predominante, pode ser reanalisado a qualquer tempo, sobretudo quando alegado fato novo. Entendimento contrário por certo colocaria o réu em situação injusta.

Sobre o tema:

"É possível ao Juiz reconsiderar a decisão de recebimento da denúncia, para rejeitá-la, quando acolhe matéria suscitada na resposta preliminar defensiva relativamente às hipóteses previstas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal" (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.291.039/ES 2011/0263983-6, Relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/9/13).

Acolhe-se, nestes termos, o teor da defesa para desde logo rejeitar a denúncia, no que toca à acusação de tráfico atribuída ao corréu DAGOBERTO, por ausência de justa causa (CPP, art. 395, III).

6 - SOLANGE LEMOS RIBEIRO

Não obstante esta corré tenha negado, em seu interrogatório, qualquer envolvimento com o tráfico, sua vinculação às drogas apreendidas restou bem demonstrada.

Com efeito, em análise a seus diálogos com DAGOBERTO via Whatsapp, é possível verificar que ela efetuou depósito e exerceu controle financeiro sobre a venda. Se se tratasse realmente de venda de roupas, conforme por ela alegado, não haveria razão para que ela – então na qualidade de vendedora – efetuasse o depósito, assim como o fez em favor de DAGOBERTO.

Além disso, em outro trecho da conversa destaca-se que também discutem sobre um débito superior a R\$ 17 mil que, se não pago, DAGOBERTO será "colocado no prazo", típica referência àqueles que ostentam a condição de devedores no submundo do crime organizado.

Além disso, também foram observadas conversas entre SOLANGE e VANESSA. À p. 255, constou do relatório de investigação: "Vanessa pede a Solange um número de PIX para fazer transferências relativas à venda de entorpecentes e afirma que caso ela não consiga efetuar o pagamento, o marido de Solange (Márcio, vulgo XT) pedirá sua vida", concluiu com acerto a equipe de investigação, com base nas conversas analisadas. É possível confirmar que VANESSA efetivamente efetuou um depósito via pix em favor de SOLANGE.

Se se tratasse apenas de uma compra e venda de roupas – como quiseram sugerir – não

teria VANESSA feito referência ao risco de morte a que era submetida em razão da dívida.

Neste cenário, a prova se mostra suficiente para a condenação de SOLANGE pelo delito de tráfico.

Analizada a conduta de cada um dos acusados de prática do delito de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06), passa-se doravante à análise do delito de associação para fins de tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343.

Verifica-se que existe uma ligação constante entre MÁRCIO, SOLANGE, DAGOBERTO e VANESSA. Existe, de fato, alguma divisão de tarefas entre eles de forma estável. Percebe-se que SOLANGE exerce controle financeiro sobre as vendas, sendo responsável pelo recebimento. Alguns dos corréus chegaram a lhe dizer que precisavam pagar para não correrem maiores riscos. Caso de DAGOBERTO e VANESSA.

A seu turno, quiçá em decorrência de sua possível atuação junto ao PCC, o corréu MÁRCIO exerce papel de liderança na venda de drogas, sendo responsável pela aplicação de eventuais penas em caso de inadimplemento. É o que os diálogos sugerem, conforme relatado no parágrafo anterior.

VANESSA se apresenta como intermediária. Adquire a droga de MÁRCIO e SOLANGE visando à posterior revenda em sua boate. Dada sua longa conversa com SOLANGE, percebe-se que não se trata de uma compra isolada. A aquisição se mostra corriqueira, com confissão de débitos.

Por fim, a posição de DAGOBERTO na associação não se mostra muito clara. Sua colaboração com o tráfico, de toda sorte, se mostra contínua. Por certo auxilia a ocultar a droga e, aparentemente, também tem alguma atuação na venda.

Os diálogos a que tiveram acesso os investigadores, em razão da apreensão de telefone celular, demonstra íntima relação entre estes quatro acusados.

Em relação aos demais corréus, não se logrou demonstrar ligação estável de tal sorte a vinculá-los à associação.

A estabilidade da união é o que diferencia o delito de associação para o tráfico do concurso de pessoas. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Tóxicos, é imprescindível o vínculo associativo estável e permanente entre seus integrantes. Uma vez não demonstrado esta espécie de vínculo, tem-se por improcedente a pretensão punitiva neste ponto específico. Sobre o tema: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.353/06. Dessa forma, é atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual)" (STJ - HC 139.942/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 19.11.2012).

Especificamente em relação à corré DÉBORA, acusada apenas de prática do delito de associação, destaca-se que no dia 12.11.2021 foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão (Processo nº 1500632-98.2021.8.26.0653). Segundo constou dos autos, em especial do boletim de ocorrência de p. 188/189, nada de ilícito fora encontrado durante as buscas, sendo apenas apreendido um aparelho celular.

Em seu interrogatório, DÉBORA confirmou que nada de ilícito foi apreendido em seu poder. Que era usuária e já chegou a comprar drogas de SANDRA, sua ex-companheira. Os diálogos que travou com outras pessoas (cf. p. 316/320) demonstram que esta corré de fato esteve envolvida com a venda de drogas. Aliás, foi condenada anteriormente por este mesmo juízo. No entanto, aparentemente se desvencilhou do mundo do tráfico, levando em conta a seguinte afirmação destacada pelos policiais

civis: "Continuando a conversa, Débora diz que ela e Sandra venderam drogas no carnaval, mas que após esse período não mais venderiam" (p. 317). Não foram produzidas outras provas em relação a esta corrê, impondo-se, portanto, sua absolvição.

SANDRA também foi surpreendida com considerável quantidade de droga. No entanto, trata-se de evento esporádico, quiçá premida por necessidades financeiras, sem que se tenha demonstrado vinculação perene desta ré com os demais integrantes da associação.

A pretensão punitiva é portanto procedente em parte, devendo os acusados SOLANGE, MÁRCIO, VANESSA e SANDRA ser responsabilizados pelo delito de tráfico. Responderão pela prática do delito de associação os corrêus MÁRCIO, SOLANGE, VANESSA e DAGOBERTO.

Passo a dosar a pena, com observação do método trifásico, destacando-se a situação de cada réu individualmente para melhor organização e compreensão.

1 - DAGOBERTO BUENO DE SOUZA, pelo delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. Observa-se que se trata de acusado com diversas anotações em folha (p. 507/510), destacando-se a condenação definitiva nos autos do processo 0001072-18.2014.8.26.0653 (0003605-10.2017.8.26.0502) para fundamentar o reconhecimento de seus maus antecedentes. Fixa-se a pena-base, portanto, em 03 anos e 06 meses de reclusão, mais o pagamento de 816 dias-multa. Na segunda fase, destaca-se que se trata de réu reincidente, fator agravante de sua pena. Reporto-me à condenação lançada nos autos do processo n. 0001838-71.2014.8.26.0653 (0016910-95.2016.8.26.0502), copiada à p. 508. Reconhecida a reincidência, aumenta-se a pena em 1/6, atingindo o patamar de 04 anos e 01 mês de reclusão, mais o pagamento de 952 dias-multa, tornando-se desde logo definitiva, eis que ausentes outras causas de modificação. Dada a reincidência, sua pena será cumprida em regime inicial fechado, fixado o valor do dia-multa no piso mínimo, pois não demonstrado nível socioeconômico favorável.

2 - SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA, pelo delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. De acordo com sua folha de antecedentes, esta corrê já teve uma condenação anterior, que ainda não transitou em julgado (p. 54/55). Nada justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, que fica assim fixada em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, tornando-se desde logo definitiva, pois ausentes quaisquer causas de modificação. Levando em conta que esta corrê já foi condenada por delito anterior de tráfico e associação, embora ainda sem trânsito em jugado, não é o caso de se reconhecer a figura do tráfico privilegiado. Tratando-se o tráfico de delito equiparado a hediondo, a pena será cumprida em regime inicial fechado, fixado o valor do dia-multa no piso mínimo, pois não demonstrado nível socioeconômico favorável.

3 - VANESSA CRISTIANE DE LIMA PARÇA, pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. De acordo com a folha de antecedentes (p. 539/540), trata-se de corrê primária e sem antecedentes. Nada justifica a fixação da pena acima do mínimo legal. Portanto, desde logo a pena fica definitivamente fixada em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa pelo delito de tráfico e mais 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa pelo delito de associação, somadas as penas em razão do concurso material. Comprovado seu envolvimento em associação, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. A pena será cumprida em regime inicial fechado, fixado o valor do dia-multa no piso mínimo, pois não demonstrado nível socioeconômico favorável.

4 - SOLANGE LEMOS RIBEIRO, pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. De acordo com a folha de antecedentes (p. 535/536), trata-se de corrê primária e sem antecedentes. Nada justifica a fixação da pena acima do mínimo

legal. Portanto, desde logo a pena fica definitivamente fixada em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa pelo delito de tráfico e mais 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa pelo delito de associação, somadas as penas em razão do concurso material. Comprovado seu envolvimento em associação, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. A pena será cumprida em regime inicial fechado, fixado o valor do dia-multa no piso mínimo, pois não demonstrado nível socioeconômico favorável.

5 - MARCIO RIBEIRO, pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Na primeira fase, observa-se que o acusado possui múltiplas anotações em sua folha de antecedentes (p. 571/588). Para fundamentar o reconhecimento de seus maus-antecedentes, destaca-se a condenação definitiva nos autos do processo n. 1500102-45.2018.8.26.0283 (p. 575), fixando-se a pena-base em 05 e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa para o delito de tráfico, além de 03 anos e 06 meses de reclusão, mais o pagamento de 816 dias-multa para o delito de associação. Na segunda fase, destaca-se que se trata de réu reincidente, fator agravante de sua pena. Reporto-me à condenação lançada nos autos do processo n. 0000225-46.2016.8.26.0588, copiada à p. 571, para fundamentar o reconhecimento da reincidência. Reconhecida a reincidência, aumenta-se a pena em 1/6, atingindo o patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa pelo delito de tráfico, além de 04 anos e 01 mês de reclusão, mais o pagamento de 952 dias-multa, tornando-se desde logo definitivas, ausentes outras causas de modificação. As penas deverão ser somadas na forma do art. 69 do CP. A pena será cumprida em regime inicial fechado, fixado o valor do dia-multa no piso mínimo, pois não demonstrado nível socioeconômico favorável.

Por fim, decreta-se o perdimento de telefones e valores apreendidos em poder dos acusados condenados, pois comprovado sua origem espúria, tudo na forma do art. 63 da Lei 11.343/06. Deverão ser restituídos eventuais valores e telefones apreendidos em poder de BIANCA e DÉBORA, em decorrência da absolvição e porque não demonstrado seu efetivo emprego ou origem decorrente do tráfico.

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para: Condenar DAGOBERTO BUENO DE SOUZA, já qualificado nos autos, à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão em regime inicial fechado, mais o pagamento de 952 dias-multa no piso mínimo, dando-o por incurso nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06 e para REJEITAR a denúncia contra este mesmo réu, no tocante ao delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, na forma do art. 395, III, do CPP.

Condenar SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos, à pena de 05 anos de reclusão em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso mínimo, dando-a por incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 e absolvê-la da acusação de prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/05, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Condenar VANESSA CRISTIANE DE LIMA PARCA, já qualificada nos autos, à pena de 05 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 500 dias-multa no piso mínimo dando-a como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 e mais 03 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 700 dias-multa no piso mínimo pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, somadas as penas em razão do concurso material, na forma do art. 69 do CP.

Condenar SOLANGE LEMOS RIBEIRO, já qualificada nos autos, à pena de 05 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 500 dias-multa no piso mínimo dando-a como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 e mais 03 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 700 dias-multa no piso mínimo pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, somadas as penas em razão do concurso material, na forma do art. 69 do CP.

Condenar MÁRCIO RIBEIRO, já qualificado nos autos, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 680 dias-multa no piso mínimo dando-o como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 e mais 04 anos e 01 mês de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 952 dias-multa no piso

mínimo pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, somadas as penas em razão do concurso material, na forma do art. 69 do CP.

Absolver DÉBORA CARINA CABRAL, já qualificada nos autos, da acusação de prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Absolver BIANCA CORDEIRO DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos, da acusação de prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Decretar o perdimento de telefones e valores apreendidos em poder dos acusados condenados. Determinar a restituição de eventuais valores e telefones apreendidos em poder das corrés BIANCA e DÉBORA, em decorrência da absolvição e porque não demonstrado seu efetivo emprego ou origem decorrente do tráfico.